

[별표 3]

참여제한 사유별 제한기간 및 출연금 환수범위
(근거조문 : 제16조, 제29조, 제30조, 제45조)

1. 적용기준

- 1) 참여제한 대상 : 문제과제 발생에 대한 책임이 있는 기관 및 사람, 즉 해당자에게만 참여제한 조치를 취함
- 2) 출연금 환수 대상 : 문제과제에 지원한 해당 귀책기관의 정부출연금인 환수 대상
- 3) 과제의 출연금 환수와 사업비 정산은 별개로 진행
- 4) 정산금, 환수금, 기술료
 - 가) 파산 및 회생의 경우 법원의 채무계획 상환분의 결정에 따른 금액을 징수할 수 있음. 다만 보증보험증권이 있는 경우 보험기관에 해당 금액을 청구.
 - 나) 영업장의 폐쇄·멸실, 폐업, 부도, 경영악화 등의 사유로 강제 징수가 곤란한 경우에는 최장 5년의 범위에서 강제 징수를 위한 법적 조치를 일시 중단할 수 있다. 위 기간이 경과된 이후에도 징수가 현실적으로 불가능한 상황이 지속되어 법적 조치의 실익이 없는 경우에는 신용조사 등 검토를 거쳐 채무를 면제할 수 있다.

2. 법 제31조제1항제1호·제3호·제5호·제7호 및 제9호에 따른 참여제한 사유에 대한 참여제한 기간 및 출연금 환수범위

- 1) 연구개발의 결과가 극히 불량하여 중소벤처기업부 장관이 실시하는 평가에 따라 실패한 사업 또는 중단사업으로 결정된 경우

세부사유	참여제한 기간	환수금액
가) 연구개발과정을 불성실하게 수행하여 그 결과가 극히 불량한 경우	3년	전액
나) 부도·폐업·파산·회생 등 현저한 경영악화로 인하여 연구개발의 결과가 극히 불량한 경우	1년	전액 이내
다) 시행령 제20조제3항에 해당하여 중소벤처기업부 장관이 연구개발을 성실히 수행한 사실을 인정한 경우	-	-
라) 정부의 중소기업기술개발 정책상 과제가 중단된 경우	-	-
마) 투자연계 사업에서 투자기업이 시장변화 등 정당한 사유에 따라 투자계획을 철회하여 과제가 중단된 경우	-	-
바) 천재지변, 대기업과의 합병으로 중소기업이 아니게 되는 경우 등 수행기관의 책임없는 사유로 과제가 실패 또는 중단된 경우	-	-

2) 정당한 사유 없이 연구개발 과제의 수행을 포기하면서 출연금을 반납하지 않는 경우

세부사유	참여제한 기간	환수금액
가) 정당한 사유 없이 연구개발 과제의 수행을 포기하면서 출연금을 반납하지 않은 경우	3년	전액
나) 천재지변, 대기업과의 합병으로 중소기업이 아니게 되는 경우 등 정당한 사유로 수행기관이 과제 수행을 포기하면서 출연금을 전액 반납한 경우		

- 3) 정당한 사유 없이 연구개발 결과물인 지식재산권을 소속 임직원 또는 소속 외의 연구책임자·연구원 명의로 출원하거나 등록한 경우

세부사유	참여제한 기간	환수금액
가) 개인사업자가 대표자의 명의로 지식재산권을 출원 또는 등록한 경우	-	-
나) 정당한 사유 없이 연구개발 결과물인 지식재산권을 소속 임직원 또는 소속 외의 연구책임자·연구원 명의로 출원하거나 등록한 경우	2년	-

- 4) 정당한 사유 없이 기술료를 납부하지 않거나 납부를 게을리한 경우

세부사유	참여제한 기간	환수금액
가) 정당한 사유 없이 기술료를 납부하지 않는 경우	2년	해당금액
나) 정당한 사유 없이 기술실시보고서(납부계획서)를 제출하지 않는 경우로서 기술료 납부를 게을리한 경우	2년	해당금액
다) 부도·폐업·파산·회생 등 현저한 경영악화로 인하여 기술료를 납부하지 않는 경우	1년	해당금액 이내

- 5) 정당한 사유없이 법 제32조에 따른 사업비 환수금을 납부하지 아니한 경우

세부사유	참여제한 기간	환수금액
가) 정당한 사유 없이 환수금 납부하지 않는 경우	2년	해당금액
나) 부도·폐업·파산·회생 등 현저한 경영악화로 인하여 환수금을 납부하지 않는 경우	1년	해당금액 이내

- 6) 그 밖에 제3조제1항의 사업에 관하여 중소벤처기업부 장관이 해당 사업을 수행하는 자와 체결한 협약을 위반한 경우

세부사유	참여제한 기간	환수금액
가) 사업비 사용실적 보고서, 연구개발 진도보고서, 최종보고서, 연구개발성과 활용현황보고서 등 협약에 정한 제출의무가 있는 보고서를 제출하지 않는 경우	1년	전액
나) 정산금		
(1) 정당한 사유없이 정산금을 납부하지 않은 경우	2년	해당금액
(2) 부도·폐업·파산 등 현저한 경영악화로 인하여 정산금을 납부하지 않는 경우	1년	해당금액 이내
다) 협약에서 부담하기로 한 부담금을 부담하지 아니하는 경우	1년	전액
라) 협약에 따른 보안관리 사항을 이행하지 아니하는 경우	1년	-
마) 투자연계사업		
(1) 투자기관이 인수한 주식을 사전승인없이 1년 이내에 시장에 매각하는 경우	1년	해당금액 이내
(2) 사전승인없이 투자계약을 양도 또는 변경하는 경우	1년	해당금액

(3) 투자계약이 기술개발기간 내에 특수관계인 ¹⁾ 에게 양도된 경우	2년	이내 전액 환수
(4) 투자연계 사업에서, 정당한 사유없이 투자계약을 불이행하는 경우	1년	해당금액 이내
바) 기술료 납부와 관련하여 자료·결과 등을 위·변조하여 제출한 경우(정당한 사유 없이 관련 자료·결과 등을 제출하지 않는 경우를 포함한다.)	2년	해당금액 ²⁾
¹⁾ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항의 특수관계인 ²⁾ 경상기술료의 경우 해당금액은 경상기술료 납부한도액을 의미		

3. 법 31조제1항제2호·제4호·제6호 및 제8호에 따른 참여제한 사유에 대한 참여제한 기간 및 출연금 환수범위

1) 정당한 절차 없이 연구개발 내용을 누설하거나 유출한 경우

세부사유	참여제한 기간			환수금액
	1회	2회	3회이상	
가) 국내에 누설하거나 유출한 경우	2년	3년	4년	전액
나) 국외에 누설하거나 유출한 경우	5년	7년 6개월	10년	전액

2) 출연금을 사용용도 외의 용도에 사용하였거나 사용명세를 거짓으로 보고한 경우(과제종료후 확인된 경우도 포함)

세부사유	참여제한 기간			환수금액
	1회	2회	3회이상	
가) 용도 외 사용금액이 해당연도 사업비의 20% 이하인 경우	3년	4년 6개월	6년	해당금액
나) 용도 외 사용금액이 해당연도 사업비의 20% 초과 30% 이하인 경우	4년	6년	8년	해당금액
다) 용도 외 사용금액이 해당연도 사업비의 30% 초과인 경우	5년	7년 6개월	10년	해당금액
라) 용도 외 사용금액에 학생인건비가 포함된 경우	5년	7년 6개월	10년	전액
마) 사업비 사용실적을 거짓으로 보고한 경우	3년	4년 6개월	6년	전액

3) 연구개발 자료나 결과를 위조 또는 변조하거나 표절하는 등의 연구부정행위를 한 경우¹⁾

세부사유	참여제한 기간			환수금액
	1회	2회	3회이상	
가) 연구과제 수행 관련 자료·결과 등을 위조·변조 또는 표절하거나 논문의 저자를 부당하게 표시하는 경우	3년	4년 6개월	6년	전액
나) 연구개발 진도보고서, 최종보고서 등을 거짓으로 작성한 경우	3년	4년 6개월	6년	전액

다) 그 밖에 과학기술계에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어나는 행위	3년	4년 6개월	6년	전액
---	----	-----------	----	----

1) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규칙 제3조

4) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발에 참여하거나 수행한 경우

세부사유	참여제한 기간			환수금액
	1회	2회	3회이상	
가. 외부 압력, 중복 수행, 기(既) 개발품 신청, 청탁, 제3자 부당개입 ¹⁾ 등 부정한 방법을 사용하여 과제 수행기관으로 선정된 경우	3년	4년 6개월	6년	전액
나. 사업계획서 또는 제출서류를 허위로 작성하여 과제 수행기관으로 선정된 경우	3년	4년 6개월	6년	전액
다. 협약 당시 신청자격을 만족하지 않았음이 협약 이후 확인되었으나, 업무상 착오인 것으로 판단되는 경우	-	-	-	전액
라. 투자연계 사업에서 체결된 투자계약(또는 확약)이 사실상 무효(가장납입, 부정한 이익 요구·약속·취득 등)이거나 담보제공을 조건으로 한 경우	3년	4년 6개월	6년	전액

1) 제3자 부당개입 사례

- 지원결정을 조건으로 결정금액의 일정비율을 성공보수로 지급하기로 기업과 제3자가 계약한 경우
- 제3자가 보수를 받고 기업 현장평가 및 대면평가 시 동행하여 사업에 대해 언급하는 등 기업 실태조사 평가에 관여하는 경우
- 제3자가 컨설팅 등 대가로 보험상품에 가입을 유도하고 보험사를 통해 수수료를 요구하는 경우